

1501477-81.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2016222/2020 - 89º Distrito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501477-81.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501477-81.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2016222/2020 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 543/2020 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 2016222 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 543/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 545/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 548/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2016222 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 543/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 545/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 548/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA e outro

Vistos,

MARCIO GLEY SILVA DA SILVA e EMERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificados respectivamente a fls. 17/21 e 25/29, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque consta que, no dia 18 de janeiro de 2020, por volta de 19h30, na Estrada do Campo Limpo, 930, Campo Limpo, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de propósitos, transportavam,

guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização legal, aproximadamente 5.176,5 g de cocaína, consoante laudo de constatação preliminar de fls. 13/16.

Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina informados sobre a denúncia anônima (Registro 1BPCHQ- 009/2/20) do transporte de drogas pelo Táxi Fiat/Ideia, placas EMU-4130, abordaram o veículo conduzido por Marcio. Em busca pelo veículo, os policiais localizaram um saco preto no interior do qual havia aproximadamente 5.000 porções de cocaína. Indagado, ele confessou que receberia R\$ 150,00 pelo transporte da droga e que possuía mais dinheiro em sua residência oriundo do tráfico, motivo pelo qual se dirigiram ao local. Franqueado o acesso ao imóvel pela esposa de Marcio, os policiais localizaram R\$6.940,00 no guarda-roupas do quarto do casal.

Questionado, Marcio indicou Emerson como o fornecedor da droga, com endereço na Rua Celso Magalhães, nº 22. No local, foram recebidos por Rosana Alves de Oliveira, proprietária do imóvel que indicou Emerson como locatário de um dos quartos e apresentou documentos da locação. Franqueado o acesso ao cômodo, foram localizadas aproximadamente 1.100 porções de cocaína e outra porção grande prensada com aproximadamente 01 quilo.

De posse do endereço residencial de Emerson, os policiais se deslocaram até a Rua Manoel Vieira Sarmento, 144-B, Viela Alagoas. Em abordagem, ele confessou a propriedade da droga localizada no imóvel de Rosana, sendo ele o responsável pela guarda e distribuição e Marcio pelo transporte do entorpecente.

Recebida a denúncia (fls. 171/175), os réus foram citados (fls. 244 e 246) e resposta à acusação foi ofertada em nome de Emerson (fls. 225/226) e em nome de Marcio (fls. 217/218).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha comum e quatro testemunhas de defesa e, ao final, foram interrogados os dois acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência da ação penal, nos termos em que denunciou o réu, pedindo que considere para dosagem da pena a grande quantidade de drogas apreendidas. Requer o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 54º do art. 33 em razão da demonstração por meio da guarda e do transporte da cocaína da participação dos réus em organização criminosa destinada a guarda, transporte e distribuição da droga. Ainda, aponta-se que, ante a gravidade do delito, o único regime compatível seria o inicial fechado.

Por seu turno, a Defesa de Emerson pugna pela absolvição, diante da fragilidade das provas, com fundamentação ao artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no caso de uma eventual condenação, requer a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em seu redutor máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou prestação de serviços por ser réu primário de bons antecedentes até a data da denúncia. Ainda, pede que seja concedido a ele o direito de apelar em liberdade por ter residência fixa, trabalho lícito e filhos menores de 12 anos que dependem exclusivamente de seu sustento.

Por fim, a Defesa de Marcio pugna pela absolvição em função da total insuficiência de provas. Alternativamente, na hipótese de condenação, requer a desclassificação da conduta para o tráfico privilegiado, aplicando o § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 no seu patamar máximo. Ainda, pede que seja concedido a ele o direito de apelar em liberdade, na ocasião de condenação.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Com efeito, em que pesem as negativas dos réus quando interrogados em juízo, suas versões restaram absolutamente isoladas e dissociadas dos demais elementos de prova e convicção.

Isto, pois, quanto a autoria, de forma clara, objetiva, isenta e coerente, cada um a seu tempo e modo de entendimento pelo que atuaram durante a operação policial, bem dispuseram e esclareceram em juízo os policiais militares diretamente envolvidos na ocorrência e prisão em flagrante que, justamente em razão de denúncia anônima dando conta do transporte de drogas com a indicação das placas e do veículo utilizado, um táxi Fiat/Idea, placas EMU-4130, chegaram inicialmente até o réu Marcio Gley, em poder de quem apreendida mais que razoável quantidade de entorpecentes, ao contrário, expressiva quantidade, absolutamente incompatível com eventual destino ou alegação de que para consumo pessoal, além de também expressivo valor em espécie; após, justamente pelo que então informou e indicou referido réu, chegaram então ao réu Emerson, em poder de quem desta feita, de início, no cômodo que alugava, localizados mais entorpecentes do mesmo tipo dos que localizados em poder do réu Marcio, sendo informados pela senhora locadora do cômodo ao réu Emerson, através do contrato de locação firmado, o endereço residencial, onde afinal localizado Emerson, a em tudo também evidenciar o ilícito comércio. Ao réu Marcio Gley competia o transporte e entrega nos locais indicados, das drogas armazenadas/fornecidas pelo réu Emerson.

Os demais depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, ainda que não considerado o fato de algumas, parentes próximos dos réus, em nadam abalam, viciam ou maculam o firme conjunto probatório acima exposto.

Em que pesem as indagações da D. Defesa, não há como negar que justamente pela inicial abordagem do réu Marcio Gley, a quem somente abordaram os policiais militares em razão da apontada denúncia anônima, afinal também se chegou ao réu Emerson, também pelo que declarou e indicou o réu Marcio Gley, valendo também ressaltar, a identidade e similaridade das drogas apreendidas em poder de ambos os denunciados, tudo a evidenciar certo destino ao crime de tráfico de entorpecentes.

Ora, assim sendo, como desconsiderar a operação policial por eventual vício jamais demonstrado ou caracterizado, ao contrário, pelo acima apontado, absurdo que os policiais militares pretendendo indevidamente forjar acusação de tal monta, apresentassem expressiva quantidade de entorpecentes, apetrechos comumente utilizados para o tráfico, bem como expressiva quantia em espécie.

Por outro lado, a reforçar e confirmar a autoria cumpre ressaltar que os réus acabaram presos em flagrante delito a ratificar a certeza visual imediata do crime a eles imputado.

Quanto aos depoimentos dos policiais militares, não há porque desacreditá-los justamente por serem polícias. Além de estarem no exercício de função pública preventiva de grande relevância, não tinham qualquer interesse em prejudicar quem quer que fosse, ainda mais os acusados, pessoas desconhecidas. Não bastasse, não há qualquer contradição substancial na essência probatória incriminadora. Seus relatos se revelaram também absolutamente coerentes entre si e com os demais elementos de prova e convicção.

Registre-se também não ser a hipótese de flagrante preparado. O crime era desenvolvido normalmente pelos réus, surgindo a observação policial, bem como a ação visando coibir a empreitada criminoso, mostrando-se legítima a prisão em

flagrante delito.

Por fim, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada nos boletins de ocorrência de fls. 2/6, 7/9, 10/12, auto de constatação de fls. 13/16, fotos de fls. 32/37, relatório final de fls. 101/104 e, especialmente, no laudo de exame químico-toxicológico do Instituto de Criminalística de fls. 364/366, com resultado positivo para a substância entorpecente cocaína.

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 171/173, para condenar os réus MARCIO GLEY SILVA DA SILVA e EMERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Possuidores de condições e circunstâncias subjetivas e objetivas bastante similares, vez que ambos primários, sem antecedentes (fls. 358/359), por conseguinte, com relação a ambos os denunciados, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente à ausência de antecedentes, personalidade, circunstâncias e conseqüências do delito, fixo-lhes as penas bases em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no mínimo legal. Com fundamento no §4º, do artigo 33, da citada Lei 11.343/06, sendo os réus primários e não ostentando antecedentes criminais, não constando ainda que se dediquem a outras atividades criminosas ou mesmo integrem organização criminosa, reduzo as penas bases acima fixadas de 2/3, tornando-as definitivas em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no mínimo legal.

Presentes os requisitos legais, em relação a ambos os acusados, nos termos do artigo 44, §§ e incisos do CP, substituo as penas privativas de liberdade impostas por uma pena restritiva de direitos para cada um, tal como regulamentadas pelo juízo das execuções criminais e mais dez dias-multa, totalizando pois 176 dias-multa, para cada um dos réus.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Por fim, decreto a perda dos bens e valores apreendidos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA